

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/264

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הרחבת פטור לדירת מגורים מזכה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 49א בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 49א, סעיף קטן (א1) – בטל.

דברי הסבר

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – החוק) קובע את התנאים לתשלום מס שבח מקרקעין במכירת זכות במקרקעין בסכום גבוה מהסכום ששילם המוכר בעבורה. החוק קובע תנאים למתן פטור ממס שבח מקרקעין, והפטור המרכזי הוא לדירת מגורים מזכה. התנאים העיקריים למתן הפטור כאמור הם שדירת מגורים היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ושהמוכר לא השתמש בפטור זה ב-18 החודשים שקדמו למכירה. בסעיף 49א לחוק נקבע כי פטור ממס שבח שניתן לגבי דירת מגורים מזכה לא יינתן בעד חלק השווי העולה על סכום התקרה הקבוע בסעיף קטן (א1) ומצמצם בכך את תחולתו של הפטור.

לפיכך, מוצע לבטל את סעיף קטן (א1), וכפועל יוצא מכך תורחב תחולת הפטור לדירת מגורים מזכה בלא תלות בשווייה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/24/3486). הצעת החוק זוהי לפ/24/3486 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)